

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DPPM

PERÍCIAS, EXAMES E CADEIA PROBATÓRIA

CPPM ARTS. 314 A 346 • PERITOS • LAUDO • CORPO DE DELITO • VESTÍGIOS • VALORAÇÃO

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



DPPM • AULA 15 | 5 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 17 | 2ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

VISÃO DA AULA

Perícias, exames e cadeia probatória

TÓPICO 0

Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- entender objeto, determinação e finalidade da perícia no CPPM
- dominar número/habilitação dos peritos sem absolutismos
- compreender quesitos, laudo, divergência e esclarecimentos
- memorizar a indispensabilidade do corpo de delito quando há vestígios
- separar exame direto, indireto e prova testemunhal subsidiária
- entender a liberdade de apreciação do juiz e a preservação probatória

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ PERÍCIA no CPPM = técnica a serviço da prova. A banca costuma errar em três palavras: “sempre”, “somente” e “obrigatoriamente”.

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

TÓPICO 1

Objeto e iniciativa da perícia

A perícia recai sobre vestígios materiais deixados pelo crime ou sobre pessoas e coisas que, por conexão com o fato, possam servir à prova. Pode ser determinada pela autoridade policial militar ou judiciária e também requerida pelas partes. Salvo o exame de corpo de delito, o juiz pode negar perícia que considere desnecessária.

EXEMPLO Em lesão corporal, o exame técnico documenta natureza e extensão da lesão; em documento suspeito, a análise pode verificar autenticidade ou falsidade.

BIZU 95+ CORPO DE DELITO tem proteção reforçada. Outras perícias podem ser indeferidas se impertinentes/desnecessárias.

PEGADINHA Afirmar que toda perícia requerida pela parte deve ser deferida.

QUESTÃO REAL CEBRASPE • PRINCÍPIO CONVERGENTE
CEBRASPE • Polícia Federal • Delegado • 2021 • Q1624844

Q02

A confissão do acusado não dispensa a realização do exame de corpo de delito nos casos de crimes não transeuntes.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 2

Peritos: a expressão-chave é “sempre que possível”

O art. 318 estabelece que as perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica. A prova costuma retirar essa expressão e transformar preferência legal em requisito absoluto.

EXEMPLO Se não houver dois especialistas disponíveis em situação concreta, a ausência do segundo não pode ser analisada como nulidade automática sem leitura do regime legal aplicável.

BIZU 95+ Circule “SEMPRE QUE POSSÍVEL”. É a palavra que salva várias questões.

PEGADINHA “Dois peritos oficiais obrigatoriamente” é uma generalização maior que o texto do CPPM.

QUESTÃO REAL CEBRASPE • DPPM

CEBRASPE • CBM-RO • Oficial Bombeiro Militar • 2022 • Q2605551

Q01

Tendo em vista que a lei processual militar autoriza a determinação de perícia pela autoridade policial militar, julgue os itens a seguir, relativos a perícias e exames. I É facultado ao indiciado formular quesitos aos peritos em inquérito. II O encarregado pelo IPM poderá requisitar exames da polícia civil ou de repartições técnicas civis. III Em face de divergência entre peritos ou de omissão a quesito no laudo, o encarregado pelo inquérito, de ofício, deverá suprir a sua complementação e indicar, fundamentadamente, a posição prevalecente. IV A realização de perícia em local sujeito à administração militar deve ser precedida de comunicação ao respectivo comandante, mas essa exigência é inaplicável à perícia em repartições civis. Estão certos apenas os itens

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NA CORREÇÃO**TÓPICO 3****Quesitos e laudo: precisão antes de quantidade**

Os quesitos devem ser específicos, simples, inequívocos, não sugestivos e sem resposta implícita. Os peritos descrevem minuciosamente o que examinam e respondem aos quesitos no laudo. O juiz pode exigir especificação, divisão ou esclarecimento e rejeitar quesito impertinente ou sugestivo.

EXEMPLO "O projétil encontrado foi disparado pela arma X?" é tecnicamente direcionado ao objeto; já um quesito que embuta a conclusão que se deseja provar pode ser indeferido.

BIZU 95+ QUESITO BOM = específico + simples + inequívoco + não sugestivo.

PEGADINHA Confundir pergunta técnica com pergunta que já contém a própria resposta.

TÓPICO 4**Divergência, complementação e liberdade do juiz**

Se dois peritos divergem, registram-se as posições e pode ser nomeado terceiro; se este divergir de ambos, admite-se novo exame. O juiz pode determinar suprimimento, esclarecimentos ou novo exame. Após o laudo, as partes têm prazo legal para pedir esclarecimentos/quesitos suplementares. E o juiz não fica vinculado ao laudo.

EXEMPLO Dois laudos apontam conclusões incompatíveis: a solução não é escolher automaticamente o primeiro; o CPPM oferece mecanismos de esclarecimento e nova perícia.

BIZU 95+ LAUDO é prova técnica relevante, não "sentença científica".

PEGADINHA Afirmar que conclusão pericial vincula o julgador.

QUESTÃO REAL CEBRASPE • PRINCÍPIO CONVERGENTE
CEBRASPE • PC-PE • Agente de Polícia • 2024 • Q3175754

Q04

No que se refere à prova no processo penal, julgue os itens a seguir, à luz do CPP. I É vedada a indicação de assistente técnico pelo assistente de acusação para acompanhamento da perícia criminal. II Nas perícias de laboratório, os peritos devem guardar material suficiente para eventual nova perícia. III O juiz está vinculado à conclusão do laudo pericial, por ser este uma prova técnica. IV O exame de corpo de delito pode ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Estão certos apenas os itens

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NA CORREÇÃO

QUESTÃO REAL CEBRASPE • PRINCÍPIO CONVERGENTE
CEBRASPE • CNJ • Analista Judiciário • 2024 • Q2995396

Q03

Ao fundamentar a sentença penal, o juiz não pode rejeitar as conclusões do perito criminal no laudo de exame de corpo de delito, por este consistir em prova técnica.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 5

Corpo de delito: vestígio exige exame

Quando a infração deixa vestígios, é indispensável exame de corpo de delito direto ou indireto, e a confissão não o supre. Se o exame direto se tornar impossível porque os vestígios desapareceram, a prova testemunhal pode suprir a impossibilidade nos termos do parágrafo único do art. 328.

EXEMPLO O acusado confessa uma lesão que deixou marcas. A confissão, sozinha, não substitui o exame quando este era possível.

BIZU 95+ VESTÍGIO → CORPO DE DELITO. CONFISSÃO ≠ substituto.

PEGADINHA Transformar a confissão em prova técnica.

QUESTÃO REAL CEBRASPE • PRINCÍPIO CONVERGENTE
CEBRASPE • Polícia Federal • Delegado • 2021 • Q1624844

Q02

A confissão do acusado não dispensa a realização do exame de corpo de delito nos casos de crimes não transeuntes.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 6

Cadeia probatória: preservar, documentar, interpretar

Embora a expressão “cadeia de custódia” tenha disciplina mais detalhada no CPP comum, no estudo do CPPM você deve enxergar o mesmo objetivo probatório: preservar a identidade, integridade, origem e rastreabilidade do vestígio desde coleta/apreensão até exame e apresentação em juízo. A falha deve ser analisada quanto à confiabilidade e ao prejuízo, não por slogan automático.

EXEMPLO Objeto apreendido sem identificação clara de origem gera dúvida sobre se o material periciado é o mesmo encontrado no local.

BIZU 95+ CADEIA PROBATÓRIA responde: O QUÊ? DE ONDE? QUEM PEGOU? QUEM RECEBEU? O QUE FOI FEITO?

PEGADINHA Achar que qualquer irregularidade documental produz nulidade automática, sem avaliar repercussão concreta.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

QUESTÃO 01 – LETRA A

LETRA A. Estão corretos I e II. A divergência pericial possui procedimento próprio, não autorizando o encarregado a simplesmente escolher a posição prevalecente; e a disciplina de comunicação não desaparece pelo simples fato de o exame ocorrer em repartição civil.

QUESTÃO 02 – CERTO

CERTO. O princípio é convergente com o CPPM: quando a infração deixa vestígios, a confissão não substitui o exame de corpo de delito.

QUESTÃO 03 – ERRADO

ERRADO. O julgador não fica adstrito ao laudo pericial. No CPPM, o art. 326 permite aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, mediante fundamentação.

QUESTÃO 04 – LETRA C

LETRA C. Estão corretos II e IV. O item reforça duas ideias úteis também para o estudo militar: preservação da possibilidade de novo exame e ausência de vinculação do juiz ao laudo.

QUESTÃO 05 – CERTO

CERTO. É uma exceção importante à ideia de que todo elemento do IPM é meramente informativo.

TÓPICO**Revisão de 60 segundos**

- art. 318: dois peritos sempre que possível
- quesitos não podem ser sugestivos
- divergência pode gerar terceiro perito e novo exame
- juiz não fica adstrito ao laudo
- vestígios tornam indispensável corpo de delito direto ou indireto
- confissão não substitui corpo de delito
- prova testemunhal pode suprir exame direto impossível por desaparecimento dos vestígios

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o “porquê” da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

Rastreabilidade e fontes

Código de Processo Penal Militar, arts. 314 a 346, especialmente arts. 318, 322, 323, 325, 326 e 328, texto compilado do Planalto; CEBRASPE CBM-RO 2022, PF 2021, CNJ 2024 e PC-PE 2024; acervo DPPM/PMAL 2026.